

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047110-13.2014.8.14.0301

APELANTE: REAL VEÍCULOS LTDA - ME

APELADO: MAX PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.,

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por REAL VEÍCULOS LTDA - ME, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS proposta em desfavor de MAX PEREIRA DE OLIVEIRA, em face da r. sentença de id. 28543612 que **julgou procedentes os pedidos formulados na exordial**.

Ocorre que, em consulta ao **Sistema LIBRA**, constato que houve a interposição anterior do **Agravo de Instrumento nº 2014.3.028117-5** em face de decisão interlocutória proferida nestes autos de origem, distribuído em **16.10.2014**, sob a relatoria do Exmo. Desembargador **RICARDO FERREIRA NUNES**.

Vejamos o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do RITJPA:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Assim, considerando que a distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou

referente ao mesmo feito, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do CPC/15 e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, torna-se necessária a redistribuição do presente feito ao relator prevento.

É dizer, o referido Desembargador é prevento para relatar o presente recurso, por se tratar do mesmo feito de origem.

Ante o exposto, declaro-me incompetente para analisar o recurso de Apelação interposto, na forma do art. 116, do RITJPA. Remetam-se os autos à Vice-Presidência para que proceda à redistribuição.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora